МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 01 дугаар сарын 14 № 03/02 Улаанбаатар хот

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА Ч.МӨНХТУЯА ТАНАА

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа Увс аймаг дахь Дэглий цагаан нисэх буудлын нэр бүхий ажилтнуудаас "...Манай дарга Л.Энхтуяа нь 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн өдөр хуваарьт нислэг дээр нисэх буудлын хориотой бүс болох агаарын хөлгийн зогсоолд газрын үйлчилгээ авч байсан агаарын хөлөг рүү урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр, аэродром ойртолтын нислэгийн удирдагчдаас зөвшөөрөл авахгүйгээр, аюулгүй байдлын үзлэгээр шалгуулахгүйгээр, үзлэгийн бус цэгээр 16 хүнийг нэвтрүүлэн өөрийн биеэр агаарын хөлөг рүү дагуулан орсон. Энэ болсон үйл явдлын талаар журмын дагуу дээд газарт мэдээлэл өгсөнтэй холбогдуулан өөрийн нислэг үйлдвэрлэлд хууль дүрмээ зөрчиж, алдаа дутагдал гаргаснаа хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажилласан ахлах нислэгийн удирдагч Н.Мөнхзаяа, Ойртолтын нислэгийн удирдагч Д.Мөнхжаргал, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч М.Дэлгэрмаа, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээ нарын 2024 оны 10 дугаар сарын үр дүнгийн урамшууллыг урьдчилж мэдэгдэхгүй, тушаал шийдвэргүй, үндэслэлгүй хасаж дарамталж, ялгаварлан гадуурхаж байна. Цаашид ч цалин хасна, дараа дараагийн арга хэмжээ авна, надтай хамтарч ажиллаж чадахгүй бол ажлаас гар гэж дарамталж байгаа, аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээг хуурамч дипломтой гэж гүтгэсэн зэргээр бидний ажил үүргээ гүйцэтгэх хөдөлмөрлөх эрхэнд халдаж, ажлын байранд сэтгэл санааны дарамтад оруулж байна...." гэх агуулга бүхий гомдлыг тус тус Комисст ирүүлсний мөрөөр холбогдох албан тушаалтан болон ажилтнуудаас амаар болон бичгээр тайлбар авах, тус байгууллагын нийт ажилтнуудаас хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудлын хүрээнд санал асуулга авах, байгууллагын орчин, нөхцөл байдалтай танилцах, холбогдох дүрэм журам, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Гомдлын мөрөөр тус Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяагаас тайлбар авахад "...Энэ бол сахилгын шийтгэл биш юм. Ажил олгогчийн хувьд тухайн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, ёс зүй, ажлын цаг ашиглалт, олон нийтийн ажлын оролцоо гэх мэт үзүүлэлтээр үндсэн цалингийн 40 хувийг урамшуулал байдлаар олгодог. Тухайн албан хаагчийн сарын тайланг үндэслээд 40 хүртэл хувийг олгох эсэхээ удирдлага өөрөө шийддэг. Тухайн ажилтнуудаас 10 дугаар сарын нэмэгдэл урамшууллыг нь хассан. Хөдөлмөрийн гэрээний 4.2.1, 4.2.6, 4.2.7 гэх мэт заалтууд дээр тухайн ажилтнуудын сахилга бат, ёс зүй, ажлын цагийн ашиглалт дээр удаа дараа асуудал, кейсүүд гарч байсан. Би эхэндээ эмэгтэй ажилтнууд учраас хүний амьдрал гэж үзээд цалин мөнгөнд нь хүрч арга хэмжээ авахыг нэгдүгээрт тавихгүй явж ирсэн. Би тэдэнтэй маш их ярилцдаг, ухаарах боломж өгдөг. Ингэсээр байгаад эцэстээ хамгийн байж болох анхааруулах арга хэмжээг л авч байгаа нь энэ юм. Энэ бол сахилгын шийтгэл гэж албажиж энэ хүмүүс

дээр тооцогдохгүй. Ажил олгогчийн зүгээс тухайн хүмүүсийн сарын ажлын үр дүнд сэтгэл хангалуун бус байна гэсэн үг юм. Энэ бол хөдөлмөрийн дотоод журмаар олгосон ажил олгогчийн эрх. Би тэдэнд ажлын шаардлага тавьдаг болохоос дарамталж, ялгаварлан гадуурхсан зүйл бол байхгүй..” гэх тайлбарыг өгсөн. Мөн 2024 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр Комисст бичгээр ирүүлсэн тайлбартаа “...ИНЕГ-ын цалин хөлсний журамд зааснаар шууд удирдлагын зүгээс тухайн ажилтны ёс зүй, ажлын цагийн бүтээмж, олон нийтийн ажлын оролцоо, ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хэрхэн хангаж ажилласан байдлаар нь дүгнэж, сар бүр үндсэн цалингийн 40 хувь хүртэл нэмэгдлийг олгож болно гэж заасан байдаг. Гүйцэтгэл бүрэн биш, үнэлгээ тухайн сард хүрэхгүй бол шууд удирдлага нь өгөхгүй байх эрхтэй. Энэ журмын дагуу дээрх ажилтнуудад алдаа дутагдлыг нь сануулж хугацаа өгсний дараа давтан гаргасан тохиолдолд бүтнээр болон хэсэгчлэн олгоогүй. Энэ нь тухайн сард л тооцож авсан арга хэмжээ юм. Энэ бол хүний эрх, ажлын байрны дарамттай огтхон ч холбоогүй асуудал гэж үзэж байна.” гэжээ.

Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээд сахилгын шийтгэл ногдуулах болсон тухай мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн байна. Уг мэдэгдэх хуудаст “...та ажил олгогчоос эрхэлж байгаа ажил үүргийн хүрээнд хариуцуулан өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжүүлэх талаар анхааруулахад эсэргүүцэж хүлээж авсан, шаардсаны дагуу гүйцэтгэхдээ гүйцэтгэл дутуу хийсэн, өөрийн шууд удирдлага буюу нисэх буудлын даргыг бичлэг хийнэ гэж сүрдүүлсэн зэрэг зан байдлын доголдолтой үйлдэл гаргасан. Уг үйлдэл нь Хөдөлмөрийн гэрээ, Хөдөлмөрийн дотоод журам, албан тушаалын тодорхойлолтод зааж өгсөн үүргийг биелүүлэхдээ удирдах, удирдуулах ёс журмыг дагаагүй, хүлээсэн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлээгүй, гүйцэтгэл дутуу гэж анхааруулж тухайн сарын үр дүнгийн нэмэгдлээс 10 хувийг хассан. Гэтэл өөрийн алдаа дутагдалд дүгнэлт хийж, засахгүйгээр давтан үйлдэж, “бичлэг хийсэн, тэр бичлэгээ дэлгэнэ” гэсэн утгаар ажил олгогчийг сүрдүүлж, заналхийлсэн утга, доромж үг хэлээр харьцсан. Таны энэ үйлдэл Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиар зохицуулагдах гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл мөн бөгөөд, удирдах удирдуулах ёс журмыг мөрдөөгүй, үүрэг хариуцлагын талаар гаргасан алдаагаа сүрдүүлгээр өөрт ашигтай байдлаар шийдүүлэх гэсэн сэдэлтэй, хууль бус үйлдэл ба сануулсаар байхад давтан үйлдэж байгаа нь илүү ноцтой шинжтэй болж байна. Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлд заасны дагуу Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна” гэжээ.

Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээг хуурамч дипломтой байж болзошгүй гэж үзэж байгаагаа өөрт нь хэлсэнээ Комисст өгсөн тайлбартаа хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд харин бусад нэр бүхий ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхаж байсан гэх асуудлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй болно.

Гомдол гаргагч М.Дэлгэрмаа нь “... Би ажиллах хугацаандаа сахилгын шийтгэл хүлээж байгаагүй. Л.Энхтуяа нь 2017 онд томилогдож манай байгууллагын даргаар ирэхдээ анхнаасаа нам, улс төрийн өнцгөөр хүмүүстэй харьцдаг хүн байсан. Фракц, бүлэг үүсгэх зүйл байж л байдаг. Би мөрөөрөө ажлаа хийгээд явдаг байсан. Сүүлийн жилүүдэд хэтэрхий миний хувийн орон зайд халддаг болсон. Чи түүнтэй нийлж байна, чи түүнээс хол бай, та нар нийлж тэгж байна, ингэж байна гэх мэтээр мөрдөн мөшгидөг. Тайлбар хийх бүрд чи хэрүүл үүсгэлээ би бол удирдлага, та нар бол ажилтан, би ажил олгогч учраас надтай ёс суртахуунтай харьцах ёстой гэдэг зүйлийг хэлдэг. 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн асуудалд бид ямар нэг

асуудал үүсгээгүй байхад ажлаа хийснийхээ төлөө, дүрэм журмаа мөрдсөний төлөө үр дүнгийн нэмэгдэл цалингаа хасуулсан. Үндэслэл нь даргын эрх мэдэлд халдсан гэдэг. Бид байгууллагын эрх ашиг, нисэхийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих үүрэгтэй ажилладаг хүмүүс. Үүнийг дадлага сургуулилт явагдаж байсан гэх байдлаар булзааруулаад яваад байгаа. Л.Энхтуяад таалагдаагүй хүн ёс зүйгүй болчихдог" гэх тайлбар, гомдол гаргагч С.Хишгээ "...Л.Энхтуяа нь 2017 онд тус байгууллагын даргаар томилогдсоноос хойш хүний гадаад үзэмж, ярьж хэлж байгаа байдлыг хүртэл шүүмжилдэг байсан. Чи ямар сонин зүйл ярьдаг юм, чи ямар сонин юм өмсчихсөн юм гэх мэт байдал нь бидэнд дарамтыг үүсгэдэг. Миний хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй, гэтэл цагийн зохицуулалт ерөөсөө байхгүй ажиллуулдаг. Өөрөө болохоор ажлын цагийг огт баримталдаггүй. Хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаад 2020 онд ажилдаа ороход чи ажлаасаа гарчих хувийн байгууллагад ор, би нягтлан бодогч М.Цэнгэлийг ганцаардуулах гэж байгаа. Чи яах гэж нягтлантай уулзаж, найзлаад байгаа юм гэдэг...." гэх тайлбар, гомдол гаргагч Д.Мөнхжаргал "... дарга намайг байнга чанга хоолойтой гэж чичилдэг. Нэг удаа ИНЕГ-аас ажлаар ирсэн хүмүүсийн дэргэд манай энэ үнэхээр чанга хоолойтой гэсэн нь надад үнэхээр муухай байсан. Мөн ийм бүдүүн байхаар чи үхээч гэж доромжилж байсан тохиолдол бий..." гэх тайлбарыг тус тус Комисст өгсөн болно.

Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, олон улсын гэрээгээр хөдөлмөрлөх эрхийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг баталгаажуулсан. Тухайлбал Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно" гэж тус тус хуульчилсан.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа Увс аймаг дахь Дэглий цагаан нисэх буудлын нийт 31 ажилтнаас дээр дурдсан эрхийн асуудлаар санал асуулга авахад 29 хувь нь байгууллагын даргын зүгээс ажлын байрны дарамтад өртсөн, мөн 19.3 хувь нь ялгаварлан гадуурхалтад нь өртсөн гэж хариулжээ.

Мөн даргын зүгээс элдэв хэл үгээр доромжлох, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх, биеийн гадаад төрх, эрүүл мэнд, эрхэлсэн ажил, албан тушаалаар ялгаварлаж харьцдаг гэж санал асуулгаар нийтлэг байдлаар хариулжээ.

Комиссын зүгээс гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд гомдол гаргагчдыг оролцуулан тус Нисэх буудлын 10 ажилтантай бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагыг хийсэн. Үүнд Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь "ажилтнуудыг хооронд нь хагаралдуулах, яс хаях байдлаар зөрчил үүсгэж, хамт олны хэвийн уур амьсгалыг алдагдуулдаг. Өөрт нь хов зөөж, мэдээлэл өгч байхыг чиглэл болгодог, ажилтнуудыг байгууллага дотроо хэнтэй найзалж нөхөрлөхийг зааж чиглүүлж, ажилтнуудынхаа хувийн орон зайд халддаг, нэр бүхий ажилтнуудыг "мэдрэл муутай юм байна,

мэдрэлээ шалгуул, чанга хоолойтой, бүдүүн, чи яахаараа шагнал авдаг юм" гэх мэтээр доромжилдог, биеийн гадаад төрх, хувцаслалтын байдлыг нь тогтмол шүүмжилдэг, өөрт нь таалагдахгүй ажилтнуудыг өөр ажилд орохыг санал болгодог, нам, улс төрийн өнцгөөр аливаа асуудалд ханддаг, нэр бүхий ажилтныг ганцаардуулах тактик хэрэглэдэг" гэх мэдээллийг давхардсан байдлаар тус тус өгчээ.

Түүнчлэн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагын үеэр ажилтнууд үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжгүй, ажилгүй болохоос айдаг, Комисст хандсан гэж дарамталсан, элдэв хэл аманд орохоос айж байна хэмээн ярилцлага өгөхөөс цааргалах, нэр бүхий гомдол гаргагчдаас бусад нь нууцлал хадгалахыг хүсч байсныг энд дурдах нь зүйтэй байна.

Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь ахлах нислэгийн удирдагч Н.Мөнхзаяа, ойртолтын нислэгийн удирдагч Д.Мөнхжаргал, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч М.Дэлгэрмаа нарын 2024 оны 10 дугаар сарын үр дүнгийн урамшуулал 40 хувийг, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээгийн 11 дүгээр сарын үр дүнгийн урамшуулал 10 хувийг тус тус тушаал шийдвэр гаргахгүй, урьдчилан мэдэгдэхгүй хассан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 101.1 дэх хэсэгт "Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, ээлжийн амралтын цалин, шагнал, урамшууллаас бүрдэнэ.", мөн хуулийн 104 дүгээр зүйлийн 104.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч ажилтанд цалин хөлс олгох бүрд тухайн хугацаанд олговол зохих цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, суутгалын хэмжээ, түүний үндэслэл, олгосон цалин хөлсний хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ" зэрэг заалтыг зөрчсөн байна.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/382 дугаартай тушаалаар баталсан Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад мөрдөх цалин хөлсний журмын 4.5.1-д "Ажилтны тухайн сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, цаг ашиглалт, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, ёс зүй, байгууллагаас зохион байгуулж буй олон нийтийн ажилд оролцсон байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгааг тус тус харгалзан шууд эрх олгосон албан тушаалтан тодорхойлж, тухайн нэгжийн дээд шатны удирдлага баталгаажуулж, үндсэн цалингийн 40 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний үр дүнгийн нэмэгдлийг сар бүр олгож болно.", Уг журмын дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсан Үр дүнгийн нэмэгдэл тооцох хуудаст "ажлын үр дүн 0-10%, цаг ашиглалт 0-10%, үүрэг даалгаврын биелэлт, ёс зүй 0-10%, олон нийтийн ажилд оролцох оролцоо 0-10%, олгох нийт хувь 0-40%" гэж заасны дагуу үнэлгээ хийгээгүй байна.

Эдгээрээс үзэхэд Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус Нисэх буудалд болсон үйл явдлын талаар харьяалах дээд шатны байгууллагад мэдээлэл өгсөн болон Комисст гомдол гаргасных нь төлөө зөвхөн гомдол гаргасан хүмүүсийн үр дүнгийн урамшууллыг хасах зэргээр дарамтын шинжтэй хариу үйлдэл үзүүлсэн болох нь тогтоогдож байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглосон сэтгэл зүйн дарамтыг ажилтнууддаа үзүүлж, ялгаварлах хандлага гаргасан байна.

Тус Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяа нь Комисст гомдол гаргасан нэр бүхий ажилтнуудыг өөрсдөө хүний эрх зөрчдөг, надад болон бусад шинэ ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлдэг гэх сөрөг тайлбарыг өгсөн ч түүнийг нотлох хангалттай баримт ирүүлээгүй байна.

Түүнчлэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.4 дэх хэсэгт “Сахилгын зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш зургаан сар, ажил олгогч түүнийг илрүүлснээс хойш нэг сарын дотор хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулна” гэж заасан. Гэвч нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяагийн Комисст өгсөн тайлбараас үзэхэд нэр бүхий ажилтнуудын сахилгын болон ёс зүйн зөрчил удаа дараа гаргасаар олон жил болсон байхад нь зөрчлийг мэдэж байсан ч нэн даруй хариуцлага тооцож, таслан зогсоох бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээгүй байна.

Мөн Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар хөдөлмөрийн харилцаанд ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт хүчирхийллийг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүргийг ажил олгогчид хүлээлгэсэн байдаг.

Гэвч тус байгууллагад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах хайрцаг байхгүй, байгууллагын мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй байгаа зэрэг нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй” гэж заасныг зөрчиж байна

Мөн тус байгууллагад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй, дээрх чиглэлээр сургалт явуулахад шаардагдах зардлыг төсөвлөөгүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах хуулийн шаардлагыг хангаж ажиллаагүй байна.

Түүнчлэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/408 дугаартай тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 3.28.22, 3.28.23, 3.28.25 дугаар заалтын хэрэгжилт тус байгууллагад бүрэн хангагдахгүй байна.

Иймд гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд тогтоогдсон хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах талаар холбогдох арга хэмжээ авхуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус Нисэх буудлын нэр бүхий зарим ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлах хандлага гаргасан Нисэх буудлын дарга Л.Энхтуяад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;

2. Тус Нисэх буудлын ахлах нислэгийн удирдагч Н.Мөнхзаяа, ойртолтын нислэгийн удирдагч Д.Мөнхжаргал, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч М.Дэлгэрмаа нарын 2024 оны 10 дугаар сарын үр дүнгийн нэмэгдэл цалин 40 хувийг, Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч С.Хишгээгийн 2024 оны 11 дүгээр сарын үр дүнгийн нэмэгдэл цалин 10 хувийг тус тус тухайн ажилтнуудад нөхөн олгох;

3. Уг шаардлагад дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд нууцлалыг хангах, ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүндэтгэж, Комисст гомдол гаргасан, тайлбар, мэдээлэл өгсний төлөө дахин дарамтад өртөхгүй байх арга хэмжээг авах;

4. Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд тус байгууллагын ажилтнуудад төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, цаашид сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусган уг сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байх;

5. Тус байгууллагад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамт болон ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах битүүмжлэл бүхий хайрцагийг үүдний танхимд байрлуулж ажилтнуудаас гомдол мэдээлэл хүлээн авч шуурхай хянан шийдвэрлэж байх, ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарах, байгууллагын мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг нээлттэй байршуулах;

6. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харъяа байгууллагуудын нийт удирдах ажилтнуудад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллах чиглэл өгөх, ажил олгогчийн үүргийг сануулж, хүний эрхийн зөрчлийг таних, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Гомдол гаргагчдад.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ